



Poder Judicial de la Nación
CAMARA COMERCIAL - SALA C

SUAREZ ALEJANDRO ESTEBAN s/QUIEBRA

Expediente N° 28627/2015/ca6

Buenos Aires, 21 de marzo de 2022.

Y VISTOS:

1. Viene apelada la providencia a través de la cual la magistrada *a quo* intimó al fallido a efectuar el depósito previsto por el art. 286 del código procesal, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de \$1.000.

2. Los antecedentes recursivos se encuentran individualizados en la nota digital de elevación, y la Señora Fiscal General dejó contestada la vista en los términos que surgen del dictamen que antecede.

3. Tras haber desestimado el recurso de hecho deducido por el fallido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo saber que debía hacerse efectivo el depósito previsto en la norma más arriba mencionada.

El recurrente entiende que el gasto no resulta directamente exigible a su parte, sino que debe ser solventado con los fondos existentes en la quiebra.

4. A juicio de la Sala, no le asiste razón.

La viabilidad de sostener que es la quiebra la que debe afrontar el referido concepto exige previamente determinar si se trata o no de un gasto susceptible de quedar enmarcado en el art. 240 LCQ.

A esos efectos, esa norma proporciona dos pautas.

Por un lado, impone atender a la causa que ha dado origen al crédito de que se trate; y, por el otro, a la época en la que se ha generado.

Por la primera, el crédito debe ser la contraprestación debida a su titular por trabajos realizados por él con motivo de la conservación, administración y liquidación de los bienes y en el trámite del concurso.

Y, por la segunda, debe haber nacido –al menos en principio– después de la declaración de quiebra, lo cual se deduce de la circunstancia de que la “preferencia” que dicha norma reconoce a esos créditos, les es otorgada para



que prevalezcan sobre los créditos “contra el deudor”, que no son otros que los que han nacido antes de dicha falencia.

Ambas pautas se encuentran, por lo demás, claramente relacionadas: la aludida preferencia asignada por el citado art. 240 a los créditos en él previstos, reconoce el mismo fundamento de los gastos de justicia, y no es extraño que así sea, pues eso mismo son (*conf. esta Sala, "Instituto de Enseñanza Privada Pedro Goyena SA s/quiebra s/incidente de apelación art. 250 CPCC – Dra. Minniti” del 4.6.2012*).

Y como lo son, ese fundamento no puede ser otro que la utilidad que se deriva de ellos para los acreedores a quienes viene a anteponerse, utilidad cuya configuración ha sido pacíficamente exigida como presupuesto de su reconocimiento (*CNCom. Sala B, “S.A. La Razón E.E.F.I.C.A. s/ quiebra s/ incidente de cobro de honorarios por Skiarsky, Enrique”, del 11.05.93; íd. esta Sala “La Vascongada S.A.I.C. s/ quiebra s/ incidente de honorarios por S. Bargalló Beade y otro”, del 31.08.88; íd. Sala D, “Frigorífico Morava S.R.L. s/ quiebra s/ incidente por Teleson Jorge” del 08.05.92; íd. Sala D, “Sproviero Miguel s/ quiebra s/ incidente de verificación por Damonte Ricardo”, del 20.03.92; íd. Sala E, “Selsa S.A. s/ concurso s/ incidente de revisión por Fisco Nacional (D.G.I.)” del 30.08.91; entre otros*).

Esa última hipótesis no se verifica en el caso.

En efecto: el gasto de que se trata se originó con motivo del rechazo del aludido recurso de queja deducido por el propio fallido (art. 286 código procesal) con el objeto de que se concediera el recurso extraordinario que este tribunal había denegado mediante resolución de fecha 20/09/18 (ver escrito del recurso de queja incorporado al expte. n° 28627/2015/2).

En lo sustancial, la pretensión versaba respecto del interés del fallido de obtener la revocación de su decreto de quiebra y su conversión a concurso preventivo.

En ese contexto, resulta claro que lo actuado con motivo de aquel recurso y, por ende, el gasto correspondiente al depósito previsto en el art. 286





Poder Judicial de la Nación
CAMARA COMERCIAL - SALA C

del código de forma-, ningún beneficio generó a los acreedores a quienes se pretende postergar, lo cual exhibe con notoriedad que no estamos ante gastos “...causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado...”, como reza el citado art. 240 LCQ.

4. Sin perjuicio de ello, la providencia recurrida será revocada en cuanto ordenó intimar al fallido a realizar el depósito correspondiente bajo apercibimiento de “astreintes”.

Así corresponde resolver dado que, como correctamente advirtió la Señora Fiscal General, del cuadernillo de queja antes mencionado resulta que la Corte ordenó la remisión de los antecedentes pertinentes a la Procuración del Tesoro de la Nación a los efectos de que por su intermedio se procediera a la ejecución del depósito de que aquí se trata.

En ese marco y en tanto el mantenimiento de la providencia recurrida importaría habilitar una doble vía para canalizar un mismo reclamo, corresponde dejarla sin efecto.

5. Por ello se RESUELVE: a) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto con el alcance indicado precedentemente y revocar la resolución impugnada; b) imponer las costas en el orden causado dadas las particularidades del caso y el modo en que se decide.

Notifíquese por secretaría al apelante, a la sindicatura y a la Señora Representante del Ministerio Público.

Cumplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO
SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 21/03/2022

Alta en sistema: 22/03/2022

Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO R. MACHIN, VOCAL EN QUÉBRA Expediente N° 28627/2015

Firmado por: JULIA VILLANUEVA, JUEZ DE CAMARA



#27500409#320802221#20220321123701818

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO
SECRETARIO DE CÁMARA

